PUTUSAN

Nomor 1491/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili Perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	**ANDIKA AYUB**
Tempat lahir	:	Medan
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun / 22 Desember 1983
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Denai Gang Dua No. 30 Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Mocok-mocok
Pendidikan	:	SD (tamat)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai tanggal 16 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Hj. Herlina ,SH, Daniel Lumbantobing,SH dan rekan-rekan para Advokat dari Pos Bantuan Hukum PN Medan berdasarkan penetapan Majelis Hakim PN Medan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1491/Pid.Sus/2023 /PN Mdn tanggal 7 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1491/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 7 Agustus tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANDIKA AYUB telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1)) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDIKA AYUB berupa Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000 .000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Plastik Klip yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu Berat Bersih 0.13 (nol koma tiga belas) Gram
  Dirampas untuk dimusnahkan
- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Rek.Perkara: PDM-445/Enz.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA AYUB** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 , bertempat di Jalan Denai Gg. Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saksi **ENDRA SYAFRIZAL**, saksi **ROY NACA SEMBIRING** dan saksi **KHAIDIR IHSAN** (Masing-masing merupakan petugas kepolisian Porestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat, tentang adanya peredaran Narkotika dengan sebutan sabu bertempat di Jalan Denai Gg. Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Meda sehingga kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli menghampiri terdakwa yang mengaku bernama Andika Ayub. Kemudian terdakwa tersebut menyerahkan 2 (dua) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan nya, seketika itu saksi-saksi yang menyamar langsung mengamankan terdakwa tersebut sembari mengenalkan diri sebagai polisi dan tim lainnya datang melakukan penggeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan nya yang merupakan uang hasil penjualan. kemudian pelapor dan tim menanyakan kepemilikan barang tersebut dan laki - laki mengakui bahwa barang bukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berupa sabu tersebut adalah milik nya untuk dijual dan juga untuk digunakan. Selanjutnya, laki - laki tersebut berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli narkotika dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : 3595/ NNF /VI/ 2023, tanggal 27 juni 2023, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram yang dianalisis milik terdakwa adalah **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Atau

Kedua;

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA AYUB** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 , bertempat di Jalan Denai Gg. Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu dengan berat 00,13 (nol koma tiga belas) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saksi **ENDRA SYAFRIZAL**, saksi **ROY NACA SEMBIRING** dan saksi **KHAIDIR IHSAN** (Masing-masing merupakan petugas kepolisian Porestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat, tentang adanya peredaran Narkotika dengan sebutan sabu bertempat di Jalan Denai Gg. Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Meda sehingga kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli menghampiri terdakwa yang mengaku bernama Andika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ayub. Kemudian terdakwa tersebut menyerahkan 2 (dua) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan nya, seketika itu saksi-saksi yang menyamar langsung mengamankan terdakwa tersebut sembari mengenalkan diri sebagai polisi dan tim lainnya datang melakukan penggeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan nya yang merupakan uang hasil penjualan. kemudian pelapor dan tim menanyakan kepemilikan barang tersebut dan laki - laki mengakui bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik nya untuk dijual dan juga untuk digunakan. Selanjutnya, laki - laki tersebut berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanju.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : 3595/ NNF /VI/ 2023, tanggal 27 juni 2023, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram yang dianalisis milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa **ANDIKA AYUB** pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni 2023 , bertempat di Jalan Denai Gg. Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Medan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***penyalahguna Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023, saksi **ENDRA SYAFRIZAL**, saksi **ROY NACA SEMBIRING** dan saksi **KHAIDIR IHSAN** (Masing-masing merupakan petugas kepolisian Porestabes Medan) mendapat informasi dari masyarakat, tentang adanya peredaran Narkotika dengan sebutan sabu bertempat di Jalan Denai Gg. Jati Kel. Tegal Sari I Kec. Medan Area Kota Meda sehingga kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan dengan melakukan penyamaran sebagai pembeli menghampiri terdakwa yang mengaku bernama Andika Ayub. Kemudian terdakwa tersebut menyerahkan 2 (dua) plastic klip berisikan narkotika jenis sabu menggunakan tangan kanan nya, seketika itu saksi-saksi yang menyamar langsung mengamankan terdakwa tersebut sembari mengenalkan diri sebagai polisi dan tim lainnya datang melakukan penggeledahan ditemukan lagi barang bukti berupa uang tunai senilai Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari saku celana sebelah kanan nya yang merupakan uang hasil penjualan. kemudian pelapor dan tim menanyakan kepemilikan barang tersebut dan laki - laki mengakui bahwa barang bukti berupa sabu tersebut adalah milik nya untuk dijual dan juga untuk digunakan. Selanjutnya, laki - laki tersebut berikut barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanju.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I dari pihak yang berwenang kemudian terdakwa diamankan dan dibawa ke Pos Polretabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hokum yang berlaku;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : 3595/ NNF /VI/ 2023, tanggal 27 juni 2023, bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram yang dianalisis milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : 3596/ NNF /VI/ 2023, tanggal 27 juni 2023, bahwa barang bukti 1 (satu) botol berisi 25 mililiter urine yang dianalisis milik terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang. bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi ENDRA SYAFRIZAL, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polrestabes Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andika Ayub di Jalan Denai Gang Jati Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Area berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyamaran (*undercover buy*) dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama rekan saksi angota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil yang diduga berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil yang diduga berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram diperoleh terdakwa dari seorang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa yang keberadaannya tidak jauh dari terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan perempuan tersebut sudah tidak ada lagi ditempat tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi KHAIDIR IHSAN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Polrestabes Medan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi bersama rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan melakukan penyamaran untik membeli sabu (undercover buy) lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andika Ayub di Jalan Denai Gang Jati Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Area berdasarkan informasi dari masyarakat yang menerangkan terdakwa sering melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama rekan saksi angota kepolisian Polrestabes Medan menemukan serta menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil yang diduga berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil yang diduga berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram diperoleh terdakwa dari seorang perempuan yang tidak dikenal oleh terdakwa yang keberadaannya tidak jauh dari terdakwa dan pada saat dilakukan penangkapan perempuan tersebut sudah tidak ada lagi ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi anggota kepolisian Polrestabes Medan membawa terdakwa dan barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Forensik Sumatera Utara, Nomor Lab : 3595/ NNF /VI/ 2023, tanggal 27 juni 2023, terhadap barang bukti milik Andika Ayub berupa bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **ANDIKA AYUB** pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polrestabes Medan di Jalan Denai Gang Jati Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Area dan angota kepolisian Polrestabes Medan yang menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil yang diduga berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dari tangan kanan terdakwa dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan terdakwa yang diakui oleh terdakwa adalah uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik kecil yang diduga berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram diperoleh terdakwa dari seorang perempuan yang bernama Lisa (belum tertangkap) untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli narkotika sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk menjual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan telah dilakukan penyitaan secara sah oleh karena itu bernilai hukum untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini yang berupa:

- 2 (dua) Plastik Klip yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu Berat Bersih 0.13 (nol koma tiga belas) Gram;
- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Andika Ayub dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada 12 Juni 2023 sekira pukul 15.00 oleh saksi ENDRA SYAFRIZAL dan saksi KHAIDIR IHSAN oleh petugas Polrestabes Medan;
- Bahwa saksi ENDRA SYAFRIZAL dan saksi KHAIDIR IHSAN menyamar menjadi pembeli narkotika jenis sabu (under coverbuy) dan menemui Terdakwa Andika Ayub yang sedang duduk-duduk di pinggir jalan menunggu pembeli narkotika jenis shabu lalu saksi memesan paket narkotika jenis sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil paket narkotika jenis sabu yang dipesan saksi;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkannya kepada saksi ENDRA SYAFRIZAL dan KHAIDIR IHSAN pada saat yang bersamaan Terdakwa ditangkap oleh beberapa Petugas dan telah dilakukan penggeledahan dari Terdakwa 2 (dua) plastik kecil yang diduga berisikan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa sebagai uang hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti tersebut dengan cara membelinya dari seseorang bernama : Lisa (dalam penyelidikan) untuk terdakwa jual kembali kepada pembeli narkotika sehingga terdakwa mendapat keuntungan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per harinya;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan di bawah ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan dengan susunan dan bentuk alternatif sebagai berikut:

Pertama : Melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU:

Kedua: Melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Ketiga : Melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) UU huruf a UU RI no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah bersinonim dengan “barang siapa” sebagai subjek hukum pidana dengan identitas yang jelas dan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya sehingga diperiksa, didakwa , dituntut dan diadili menurut undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam unsur setiap orang atau barangsiapa adalah untuk menentukan subjek hukum pidana yang senyatanya agar terhindar dari salah mengadili orang atau *error in persona* dalam suatu perkara konkret;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa bernama Andika Ayub dengan identitas lengkap sebagaimana yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur Ke-1 “setiap orang” telah terbukti dalam perkara ini;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ke-2 tersebut bersifat alternatif yang tidak perlu seluruh frasa tersebut dilakukan oleh Terdakwa agar terpenuhinya unsur ke-2 tersebut karena bukan bersifat kumulatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ENDRA SYAFRIZAL dan KHAIDIR IHSAN bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi – saksi tersebut pada Senin tanggal 12 Juni 2023 sekitar Pukul 15.00 WIB yang merupakan anggota kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut dan Terdakwa ditangkap di Jl. Jalan Denai Gang Jati Kelurahan Tegal Sari Kecamatan Medan Area;

Menimbang, bahwa pada saat digeledah oleh para saksi-saksi tersebut pada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) Plastik Klip yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu Berat Bersih 0.13 (nol koma tiga belas) Gram
- Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Sumatera Utara Nomor Lab: 3595/ NNF /VI/ 2023, tanggal 27 juni 2023 terhadap barang bukti milik Andika Ayub berupa 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berwenang ataupun mempunyai izin terkait dengan sabu tersebut sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Ke-2 “ Tanpa hak atau melawan hukum melakukan transaksi jual beli narkotika Golongan I telah terbukti;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas bahwa semua unsur telah terbukti maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Andika Ayub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " tanpa hak atau melawan hukum menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan hukum baik berupa alasan pemaaf yang bersifat memaafkan kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: bukti 2 (dua) bungkus plastik klip kecil Narkotika dengan sebutan sabu dengan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) Gram dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) disetorkan untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersifat sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat akan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Andika Ayub terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual atau menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andika Ayub dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800. 000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penanhanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) Plastik Klip yang Berisikan Narkotika Jenis Sabu Berat Bersih 0.13 (nol koma tiga belas) Gram;

   Dirampas untuk dimusnahkan
   - Uang Tunai Sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

   Dirampas untuk negara.
7. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Senin,23 Oktober 2023 oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kami Dr.Fahren, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Nurmiati,SH dan Eti Astuti,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S.,SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri oleh Evi Yanti Panggabean,SH/Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Nurmiati,SH	**Dr. Fahren,S.H,.M.Hum.**
Eti Astuti,SH.,MH	

Panitera Pengganti,

Sumardy S.SH.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)